

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 158 del 14/04/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N. 86 del 14/04/2022

OGGETTO:

Attivazione dei servizi della Struttura stabile di supporto al RUP ASMEL Consortile S.C. a r.l. per la procedura di gara dei lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*.

CUP: C82B18000110002 - CIG: 9188059226

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30/08/19, esecutiva a norma di legge, questo Ente ha approvato l'"Adesione ad ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 01/09/19, questo Ente ha acquistato le quote societarie di Asmel Consortile S.C. a r.l.
- ASMEL Consortile scarl, attraverso la creazione di un modello sussidiario, ha maturato nel corso degli anni una notevole esperienza di supporto agli enti locali consentendo loro di mantenere la governance del procedimento;
- ASMEL Consortile scarl ha progressivamente ampliato il ventaglio di servizi di supporto, assistenza, formazione e consulenza ai propri Soci e, con decisione di CdA e Giunta per il controllo analogo congiunto in data 15/10/21, ha deliberato l'attivazione di una "struttura stabile di supporto al RUP" per la fornitura di ogni competenza, di carattere strategico, tecnico, economico, finanziario, giuridico e amministrativo, necessaria per la gestione dell'intero ciclo degli appalti pubblici nonché per il supporto attuativo agli interventi del PNRR/PNC ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 (GU n. 181 del 30 luglio 2021), anche al fine di scongiurare eventuali provvedimenti sostitutivi ai sensi degli artt. 9 bis e 9 ter della Legge n. 241 del 1990;

Considerato che:

- la particolare complessità delle diverse attività affidate al Responsabile Unico del Procedimento, necessarie e propedeutiche all'affidamento del contratto dei lavori di: *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"* richiede lo svolgimento di funzioni pluridisciplinari ed il possesso di specifiche, adeguate e diversificate competenze;
 - la citata complessità delle funzioni affidate al RUP ai sensi dell'art. 31 del Codice dei contratti, e la necessità di acquisire competenze sempre più qualificate nelle diverse discipline, richiedono un supporto specialistico per le procedure di appalto da individuare sin dai primi atti di gara;
 - il supporto tecnico/legale specialistico, nel caso di gestione delle procedure di appalto, appare sempre più necessario e fondamentale, al fine di non esporre la pubblica amministrazione a rischi concreti di natura giudiziale ed eventualmente risarcitoria;
 - a tal fine, il comma 9 del citato articolo 31 del D.Lgs 50/2016 consente alla Stazione Appaltante, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, di individuare una struttura stabile a supporto dei RUP in grado di incrementare il livello delle competenze necessarie per la gestione degli appalti pubblici e per la corretta e tempestiva esecuzione dei contratti connessi al PNRR/PNC;
 - il D.Lgs n. 50/2016 non stabilisce un perimetro alle attività che possono essere oggetto di supporto al RUP, delegando alla Stazione Appaltante, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'individuazione delle specifiche attività per le quali ritiene necessario usufruire di competenze specialistiche;
- Ritenuto**, pertanto, opportuno attivare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31, commi 7 e 9 del D.Lgs n. 50/2016, i servizi di supporto al RUP erogati da ASMEL consortile S.c.a r.l. e necessari per il corretto

svolgimento della procedura in parola, inclusi quelli rientranti nelle previsioni di cui all'art. 3, comma 1 lettera m), punti 2-3 del D.Lgs n. 50/2016 del Codice dei contratti pubblici secondo le caratteristiche che saranno espressamente indicate nei relativi Atti di Gara e precisando, fin d'ora, che:

- ✓ i servizi erogati da Asmel Consortile scarl comprendono tutte le operazioni di supporto necessarie per la preparazione, la predisposizione e la pubblicazione della procedura di gara, nonché i servizi di supporto al RUP precedenti e successivi all'aggiudicazione come erogati nel rispetto del vigente "Regolamento Operativo dei Servizi ASMECOMM";
- ✓ la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;
- ✓ le offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel relativo Disciplinare di Gara;

Preso atto che:

-i costi relativi all'attivazione dei servizi sopra citati sono determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 come stabilito dal vigente "Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM" (paragrafo 4) e in nessun caso possono superare le soglie percentuali relative agli scaglioni tariffari ivi previsti (1% per il primo scaglione e percentuale decrescente per i successivi scaglioni) e, comunque, entro un massimale stabilito pari a € 39.900,00;

-ai sensi del richiamato Regolamento i suddetti costi, pari a € 4.866,17 oltre IVA saranno imputati sul ribasso d'asta e nei limiti dello stesso. Esso, pertanto, troverà copertura nelle somme stanziare per la realizzazione, che saranno individuate all'interno delle economie che si determineranno a seguito degli esiti di gara, mediante la rimodulazione post-gara del quadro economico con la relativa determina di aggiudicazione di cui al comma 5, dell'art. 32 del Codice Appalti. In mancanza delle economie di gara sufficienti all'integrale copertura dell'importo dovuto, stante le disposizioni approvate dalla stessa Asmel Consortile s.c.a r.l., il corrispettivo sarà automaticamente rideterminato nella misura delle economie maturate, rinunciando la Società stessa all'integrazione della quota residua non coperta attraverso il ribasso d'asta;

- le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, ove dovute saranno anticipate da ASMEL consortile e rimborsate dall'aggiudicatario alla S.A., ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, prima della stipula del contratto e che quest'ultima provvederà a rimborsarle ad ASMEL consortile S.c.a r.l. entro i successivi 15 giorni;

-qualora la procedura dovesse andare deserta, la stazione appaltante provvederà a rimborsare ad Asmel Consortile le sole spese di pubblicità anticipate dalla stessa;

-che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.", per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.C. n° 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. **di attivare** i servizi di supporto erogati da ASMEL consortile S.c.a r.l. necessari per la preparazione, predisposizione e la pubblicazione della procedura di gara dei lavori di: *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"* come erogati nel rispetto del vigente "Regolamento Operativo dei Servizi ASMECOMM";
2. **di stabilire che:**

- ASMEL consortile S.c.a r.l. svolgerà a favore del Comune di Squillace, ai sensi del citato art. 31, commi 7 e 9 tutte le attività di supporto al RUP necessarie per il corretto svolgimento della procedura in oggetto;
- in particolare, i servizi di supporto erogati da ASMEL S.C. a r.l. comprenderanno le seguenti attività:
 - a) corretta individuazione della procedura di affidamento in relazione alle previsioni del Codice dei contratti ed alla relativa forma di finanziamento dell'opera o del servizio (bandi ministeriali, PNRR, ecc.);
 - b) supporto tecnico, legale ed amministrativo nella fase di preparazione della procedura di affidamento del contratto;
 - c) supporto alla redazione della determinazione a contrarre in merito alla corretta individuazione degli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte in assistenza al RUP;
 - d) trasmissione dei modelli tipo di bando e disciplinare di gara, specifico del tipo di procedura in oggetto;
 - e) revisione completa degli atti di gara e verifica di conformità alle normative vigenti, nonché alle corrette modalità di partecipazione alla procedura sulla piattaforma di e-procurement e del relativo timing di gara;
 - f) implementazione della procedura sulla piattaforma di e-procurement;
 - g) supporto telefonico agli operatori economici in merito alle modalità di partecipazione ed assistenza sulla piattaforma di e-procurement;
 - h) pubblicazione della documentazione di gara sul profilo della Asmel consortile;
 - i) supporto legale al RUP ed all'Autorità di gara;
 - j) supporto alla nomina dell'autorità di gara, collegiale o monocratica, mediante l'utilizzo delle funzionalità di richiesta di disponibilità agli iscritti all'Albo Esperti PA, del sorteggio/selezione dei componenti e la gestione in remoto delle sedute di gara ai sensi del comma 2 dell'art. 77 del Codice;
 - k) assistenza e supporto per le comunicazioni in piattaforma, con particolare riferimento a tutte le fasi, quali apertura delle buste chiuse telematiche, soccorso istruttorio, verifica delle anomalie, ecc.;
 - l) pubblicazione in piattaforma dei verbali di gara delle sedute pubbliche per la relativa pubblicazione fino alla proposta di aggiudicazione;
 - m) supporto al RUP per l'espletamento delle Verifiche ex art. 80;
 - n) assistenza e supporto legale in caso di eventuali richieste di accesso agli atti;
 - o) supporto al RUP in merito alla corretta archiviazione del fascicolo di gara;
 - p) supporto tecnico, legale ed amministrativo nella fase di gestione del contratto;
 - q) ogni altra attività di supporto tecnico/legale richiesta per la procedura affidata;
- 3. **di dare atto** che i costi per l'attivazione dei servizi sopra elencati sono determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, come stabilito dal vigente "Regolamento Operativo dei servizi ASMECOMM" (paragrafo 4) e in nessun caso possono superare le soglie percentuali relative agli scaglioni tariffari ivi previsti (1% per il primo scaglione e percentuale decrescente per i successivi scaglioni) e, comunque, entro massimale stabilito pari a € 39.900,00;
- 4. **di impegnarsi**, ai sensi del richiamato Regolamento, a garantire copertura economica del costo dei servizi di supporto erogati da ASMEL S.C. a r.l., pari a € 4.866,17 oltre IVA, imputandolo sul ribasso d'asta e nei limiti dello stesso. Esso, pertanto, troverà copertura economica nelle somme stanziare per la realizzazione, mediante la rimodulazione post-gara del quadro economico con la relativa determina di aggiudicazione di cui al comma 5, dell'art. 32 del Codice Appalti, ed individuandole all'interno delle economie che si determineranno a seguito degli esiti di gara. In mancanza delle economie di gara sufficienti all'integrale copertura dell'importo dovuto, stante le disposizioni approvate dalla stessa Asmel Consortile s.c.a r.l., il corrispettivo sarà automaticamente rideterminato nella misura delle economie maturate, rinunciando la Società stessa all'integrazione della quota residua non coperta attraverso il ribasso d'asta;
- 5. **di provvedere** a recuperare, ai sensi del D.M. 02/12/2016, dall'aggiudicatario le spese di pubblicità legale obbligatoria prima della stipula del contratto e di obbligarsi a riversarle ad ASMEL S.c.a r.l. entro i successivi 15 giorni;
- 6. **di dare atto** che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del

2017, l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta all'interno del quadro economico progettuale, fino al secondo esercizio successivo all'aggiudicazione;

7. **di impegnarsi** a mantenere all'interno del quadro economico dell'appalto di cui trattasi le somme derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice, inserendole all'interno della nuova voce "Accantonamenti post-gara per servizi di supporto ex comma 9, art. 31 del D.Lgs 50/2016" previa rimodulazione del quadro economico post-gara con la relativa determina di aggiudicazione;
8. **di obbligarsi** qualora la procedura dovesse andare deserta, a rimborsare le sole spese di pubblicità anticipate da ASMEL Consortile s.c. a r.l.;
9. **di provvedere** agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;
10. **di trasmettere** il presente provvedimento ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza;
11. **di dare mandato** al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Antonio Macaluso, di provvedere a tutti gli atti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno – Cod. – Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

